



PUTUSAN

Nomor 4577 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT THRIHAMAS BERGANTI NAMA MENJADI TRUE FINANCE, yang diwakili oleh Direktur, Hatif Tarnama, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang, Kav. 11, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530, memilih domisili hukum di Jalan R.A. Kosasih, Nomor 80, Ruko Cisuda Riverside, Blok H, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Sudarmono, S.H., M.H., dan kawan, Para Pegawai pada PT True Finance dahulu PT Thrihamas Finance berkedudukan di Jalan TB. Simatupang, Kav. 11, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530, memilih domisili hukum di Jalan R.A. Kosasih, Nomor 80, Ruko Cisuda Riverside, Blok H, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

ROSID, bertempat tinggal di Kp. Cigodeg RT 8 / RW 6, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Dede Dahlan, S.IP., S.H., M.H dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum D Dahlan, S.IP., S.H., M.H dan partners, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Nomor 25, Kelurahan Gunung Karang, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, 43165, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4577 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D a n:

1. **NOTARIS ANINDYA RAHAYU GIANDRI, S.H.**,
beralamat di Cluster Green View Jalan Serpong Garden
Nomor 14, Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten
Tangerang, Banten;
2. **PT SPU**, berkedudukan Jalan Raya Bandung Nomor 7,
Kelurahan Sahbandar, Kecamatan Karang Tengah,
Kabupaten Cianjur;
3. **ARI MOTOR**, beralamat di Jalan Raya Sukabumi –
Cianjur KM 10, Kampung Pasekon, Kecamatan
Sukalarang, Kabupaten Sukabumi;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan dari Penggugat
tersebut dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Truck
Merk Mitsubishi tyfe Colt fe 74 HD TC Nomor Mesin 4D34TJ337557 Nomor
Rangka MHMFE74P5DK093442 Nomor Polisi F 8189 WZ Warna Coklat
Metalik BPKB Atas Nama Patlih Bt Sopandi adalah milik Penggugat yang
sah;
3. Menyatakan eksekusi penarikan unit kendaraan objek sengketa berupa 1
(satu) unit kendaraan Jenis Truck Merk Mitsubishi tyfe Colt fe 74 HD TC
Nomor Mesin 4D34TJ337557 Nomor Rangka MHMFE74P5DK093442
Nomor Polisi F 8189 WZ Warna Coklat Metalik BPKB Atas Nama Patlih Bt
Sopandi yang dilakukan oleh Tergugat dengan menyuruh Turut Tergugat II

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4577 K/Pdt/2024



dijalan raya tanpa Penetapan Pengadilan negeri adalah perbuatan melawan hukum;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Truck Merk Mitsubishi tyfe Colt fe 74 HD TC Nomor Mesin 4D34TJ337557 Nomor Rangka MHMFE74P5DK093442 Nomor Polisi F 8189 WZ Warna Coklat Metalik BPKB Atas Nama Patliah Bt Sopandi kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp160.561.497,00 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan kerugian immateriil penggugat sebesar Rp149.164.236,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Dengan total kerugian sebesar Rp309.725.733,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan tetap;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara perdata ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan atau serta merta, walaupun ada pengajuan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Cbd, tanggal 5 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4577 K/Pdt/2024



Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan eksekusi penarikan unit kendaraan objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Truck Merk Mitsubishi tyfe Colt fe 74 HD TC Nomor Mesin 4D34TJ337557 Nomor Rangka MHMFE74P5DK093442 Nomor Polisi F 8189 WZ Warna Coklat Metalik BPKB atas nama Patliah Bt Sopandi yang dilakukan oleh Tergugat dengan menyuruh Turut Tergugat II dijalan raya tanpa penetapan pengadilan negeri adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Truck Merk Mitsubishi tyfe Colt fe 74 HD TC Nomor Mesin 4D34TJ337557 Nomor Rangka MHMFE74P5DK093442 Nomor Polisi F 8189 WZ Warna Coklat Metalik BPKB atas nama Patliah Bt Sopandi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yakni sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT BDG, tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4577 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2023/PN Cbd *juncto* Nomor 141/PDT/2024/PT BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Pembanding/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Nomor 141/PDT/2024/PT BDG tanggal 19 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Nomor 29/Pdt.G/2023/PN. Cbd tanggal 05 Januari 2024;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkat peradilan;

Dan Selanjutnya Dengan Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I (PT Trihamas Finance) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam ketiga tingkat peradilan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Nomor 141/PDT/2024/PT BDG tanggal 19 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Cbd tanggal 5 Januari 2024;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4577 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah menurut hukum eksekusi atas penarikan unit kendaraan yang menjadi jaminan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck Merek Mitsubishi Tipe Colt Fe 74 HD TC Nomor Mesin 4D34TJ337557, nomor rangka MHMFE74P5DK093442, nomor polisi F8189 WZ, warna coklat metalik BPKB atas nama Patlih Bt Sopandi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I (PT Trihamas Finance) dengan menyuruh Termohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II;
4. Menghukum Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ketiga Tingkat Peradilan ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 2 (dua) memori kasasi Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat menjelaskan kepemilikan hak milik atas tanah obyek sengketa dan alasan ke 24 (dua puluh empat) bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan tingkat banding keliru dan tidak cermat dalam mengambil putusan perkara *a quo* karena sangat merugikan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding semula Para Tergugat;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cibadak dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4577 K/Pdt/2024



- Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang telah wanprestasi tidak membayar lunas utangnya sesuai yang diperjanjikan walau telah diperingatkan;
- Bahwa mobil jenis truck, Merk Mitsubishi, Nomor Polisi F 8189 WZ merupakan agunan kredit yang telah diikat dengan sertifikat fidusia;
- Bahwa oleh karena Penggugat terbukti lalai dalam membayar utangnya tepat waktu, maka Tergugat selaku kreditur berhak untuk menarik mobil tersebut yang memang masih miliknya yang dicicil oleh Penggugat;
- Bahwa tidak terbukti mobil tersebut ditarik secara paksa, karena pihak ketiga yang ditugaskan oleh Tergugat untuk mengambil mobil tersebut sesuai prosedur terbukti sopir menandatangani surat bukti serah terima mobil tersebut dengan diberi ongkos sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT THRIHAMAS BERGANTI NAMA MENJADI TRUE FINANCE** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/PDT/2024/PT BDG , tanggal 19 Maret 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Cbd tanggal 5 Januari 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4577 K/Pdt/2024



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT THRIHAMAS BERGANTI NAMA MENJADI TRUE FINANCE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/PDT/2024/PT BDG, tanggal 19 Maret 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Cbd tanggal 5 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4577 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4577 K/Pdt/2024